

PROCESSO Nº: 0809619-57.2025.8.14.0040

REQUERENTE: HOSPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

REQUERIDO(A): INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DOS CARAJAS LTDA

SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Monitória proposta por HOSPTECH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA em face de INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DOS CARAJÁS LTDA, objetivando o recebimento de R\$ 332.619,22, referente a débitos oriundos de contrato de locação de equipamentos médico-hospitalares (contrato nº 161/2021) e serviços prestados, conforme documentação acostada aos autos.

A inicial foi instruída com contrato de prestação de serviços, notas fiscais, boletos bancários, instrumentos de protesto, e-mails.

Expedido mandado de pagamento (ID 146251733).

O requerido foi regularmente citado e apresentou Embargos Monitórios tempestivos, alegando, em síntese: (i) imprestabilidade dos documentos apresentados, especialmente pela ausência de assinatura no contrato; (ii) falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços; (iii) aplicação incorreta de juros moratórios antes da citação.

A embargada apresentou impugnação aos embargos, refutando as alegações e reiterando a higidez da documentação apresentada.

É o relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, porquanto a matéria debatida é exclusivamente de direito e os documentos juntados são suficientes para o deslinde da causa.

O art. 700 do CPC estabelece que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o

pagamento de quantia em dinheiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as notas fiscais, ainda que desacompanhadas de assinatura do devedor, quando conjugadas com outros elementos probatórios, constituem prova hábil para instruir ação monitória. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA . **AÇÃO MONITÓRIA. PROPOSITURA. NOTAS FISCAIS. CABIMENTO. REQUISITOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.** 1 . É deficiente o recurso especial cuja argumentação está dissociada da fundamentação empregada no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 284 do STF. **2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor"** (AgInt no AREsp 1 .626.079/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 5/11/2021]. 3. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."4. Caso em que não é possível divergir do aresto recorrido quanto à validade da documentação apresentada como prova para instruir a inicial da ação monitória sem o revolver dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos do referido enunciado sumular. Precedentes.5 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2497320 TO 2023/0407124-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

No caso dos autos, a documentação apresentada pela autora - contrato de locação, notas fiscais, boletos bancários, instrumentos de protesto e e-mails - forma conjunto probatório coeso e suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e do crédito alegado.

O argumento do embargante de que o contrato não possui assinaturas não merece prosperar. A relação contratual entre as partes resta comprovada pelo conjunto probatório, que revela a efetiva prestação de serviços por período prolongado (2021 a 2023), com emissão regular de notas fiscais e boletos.

Na realidade, embora a ré sustente a invalidade do contrato, em razão de vícios formais, em nenhum momento nega efetivamente a relação de negócios estabelecida com a autora, de sorte que os demais elementos probatórios constantes dos autos são aptos a demonstrar a dívida pleiteada.

Quanto à alegação de aplicação indevida de juros antes da citação, melhor sorte não assiste ao embargante.

Nos termos do art. 397 do Código Civil, "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor". Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, como demonstram as notas fiscais e boletos com datas de vencimento

específicas, os juros moratórios incidem desde o inadimplemento, independentemente de interpelação.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido quando se trata de obrigação positiva, líquida e com termo certo, como no presente caso.

Os documentos acostados aos autos - notas fiscais detalhadas, e-mails, boletos bancários e instrumentos de protesto - formam cadeia probatória consistente da prestação dos serviços de locação de equipamentos médico-hospitalares.

O embargante limitou-se a impugnações genéricas, sem apresentar prova concreta de pagamento ou de inexistência da dívida. Não trouxe aos autos sequer início de prova de quitação dos valores cobrados.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, **rejeito os embargos monitórios** e, por consequência, **julgo procedente** o pedido formulado na ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R\$ 332.619,22 (trezentos e trinta e dois mil, seiscentos e dezenove reais e vinte e dois centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da propositura da ação e juros de mora a contar da citação, correspondentes à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária pelo IPCA, na forma dos arts. 405 e 406 do CC, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial (cumprimento de sentença), no que for cabível.

Condeno a requerida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na ordem de 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, archive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juiz(a) de Direito - 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA

(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)